

DHIYA HIZZA BINTI HILA LUDIN

lwn.

MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHAMED ROSLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 20 April 2022 / 18 Ramadan 1443H]

Permohonan No. 10000-077-0023-2021

[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Serah Rekod Rayuan Secara Gantian]

Peguam Syarie Perayu: Dato' Dr Mohd Zaidi bin Mohd Zain dan Encik Muhammad Firdaus Alhadi bin Abdullah daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates.

Peguam Syarie Responden: Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini merupakan suatu permohonan kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa serahan Rekod Rayuan kepada Responden bagi kes rayuan no. 10000-021-0044-2020.
2. Pemohon dalam permohonan ini ingin memohon kepada Mahkamah Yang Mulai ini suatu perintah seperti berikut:
 - 2.1 Pemohon diberi kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa untuk

menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden bagi Rekod Rayuan yang telah difailkan pada 9 November 2020.

- 2.2 Lanjutan tempoh masa menyerahkan Rekod Rayuan diberikan kepada Pemohon selama 30 hari dari tarikh perintah ini dikeluarkan.
- 2.3 Penyampaian Rekod Rayuan dibuat secara gantian melalui iklan akhbar dan tampalan di Mahkamah dan alamat rumah Responden.
- 2.4 Lain-lain relif atau perintah yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta kes

- 3. Pemohon dan Responden telah bercerai pada 9/7/2015 dan perceraian tersebut telah disahkan oleh Mahkamah pada 26/10/2015.
- 4. Semasa perceraian tersebut berlaku, Pemohon sedang hamil anak pertama yang pada ketika itu mencecah usia dua (2) bulan.
- 5. Pemohon kemudiannya telah membuat tuntutan nafkah iddah terhadap Responden melalui Saman No. 100012-021-1173-2015 dan Mahkamah Rendah Syariah telah memerintahkan Responden membayar nafkah sebanyak RM6,787.00.
- 6. Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusann tersebut seterusnya telah membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) melalui Rayuan No. 10500-021-0049-2017. Pada 28/11/2017, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan dengan membatalkan keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah dan memerintahkan Responden membayar nafkah iddah kepada Pemohon bermula 09/07/2015 sehingga 29/01/2016 berjumlah RM3,840.00.
- 7. Pemohon sekali lagi tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan tersebut

seterusnya telah memohon kebenaran merayu di Mahkamah Rayuan Syariah dan pada 09/06/2020 Mahkamah Rayuan Syariah telah memberi kebenaran merayu terhadap persoalan apakah asas-asas pentaksiran yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa membuat taksiran jumlah nafkah iddah yang meliputi pakaian, perubatan dan tempat tinggal.

8. Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 18/06/2020 dan Notis Rayuan tersebut telah diserahkan kepada Responden pada 22/06/2020. Kemudiannya pada 13/10/2020, pihak Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan dan seterusnya memfailkan Rekod Rayuan pada 09/11/2020.

9. Wakil Peguam Syarie Pemohon telah ke alamat Responden di No. 2548, Jalan Permata 23, Taman Permata, 53300 Kuala Lumpur pada 10/11/2020 dan 11/11/2020 untuk menyerahkan sesalinan Rekod Rayuan kepada Responden, walau bagaimanapun serahan tersebut gagal dibuat secara kediri disebabkan ketiadaan Responden pada ketika itu.

10. Disebabkan Rekod Rayuan tersebut tidak dapat diserahkan dalam tempoh yang telah ditetapkan, Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 11/02/2021. Walau bagaimanapun, Responden tidak memberi kerjasama untuk menerima Permohonan dan Afidavit Pemohon. Oleh itu Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini Permohonan Interlokutori Penyampaian Secara Gantian melalui tampalan di alamat Responden berdasarkan Permohonan No. 10000-041-0093-2021 dan telah diluluskan oleh Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah pada 27/09/2021.

11. Pihak Pemohon telah melakukan tampalan sebagaimana yang diarahkan pada 14/10/2021 yang mana Responden telah diminta hadir ke Mahkamah Rayuan Syariah pada 28/10/2021 jam 9.00 pagi secara atas talian (online), namun begitu Responden telah gagal hadir secara atas talian tanpa makluman. Mahkamah telah memberi satu

lagi peluang untuk Responden hadir secara atas talian pada 25/11/2021, namun Responden masih gagal untuk menghadirkan diri.

12. Mahkamah telah mengarahkan Pemohon memasukkan hujah bertulis secara pentadbiran pada 24/12/2021 dan kes telah dipanjangkan kepada Panel-Panel Rayuan untuk pendengaran.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

13. Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (ETMMS), Negeri Selangor, 2003:

Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu

14. Berdasarkan Seksyen 142, ETMMS, Rekod Rayuan hendaklah disampaikan kepada Responden dalam masa yang dihadkan bagi pemfailkan Rekod Rayuan.

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis

rayuan itu telah disampaikan

15. Merujuk kepada Afidavit Pemohon yang telah diangkat sumpah pada 11/01/2021, kami mendapati Pemohon telah mendapatkan kebenaran merayu daripada Mahkamah Rayuan Syariah pada 09/06/2020. Pemohon seterusnya telah memfailkan Notis Rayuan pada 18/06/2020 dan menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Responden pada 22/06/2020. Kemudiannya pada 13/10/2020, pihak Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan dan seterusnya memfailkan Rekod Rayuan pada 09/11/2020.

16. Berdasarkan Afidavit Tanpa Serah yang dilampirkan sebagai Ekshibit bertanda "DH-4", kami berpuas hati bahawa Pemohon telah berusaha menyampaikan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden pada 10 dan 11 November 2020 dengan pergi ke alamat Responden di No. 2548, Jalan Permata 23, Taman Permata, 53300 Kuala Lumpur. Walau bagaimana pun, penyampaian tersebut gagal disempurnakan kerana Responden tidak ada di premis tersebut.

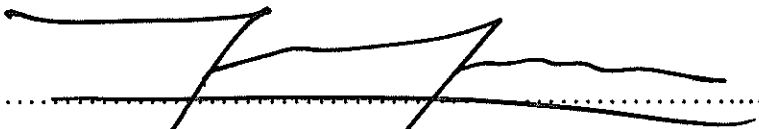
17. Kami mendapati bahawa Pemohon telah berusaha menyampaikan Rekod Rayuan tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan dan dengan mengambil kira bahawa Pemohon telah mendapatkan kebenaran merayu daripada Mahkamah Rayuan Syariah maka kami berpuas hati membenarkan permohonan Pemohon seperti yang dipohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Hujah yang telah dikemukakan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA**.
- 2) Pemohon dibenarkan menyampaikan Rekod Rayuan secara gantian melalui iklan akhbar dan tampalan di Mahkamah dan alamat Responden.
- 3) Lanjutan tempoh masa menyerahkan Rekod Rayuan diberikan kepada Pemohon selama 30 hari dari tarikh perintah ini dikeluarkan.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN
Pengerusi, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.


.....
2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.


.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor